

audierat, opere^{406p} conprobaret^{406q}, nos^{407r} qui sumus homines^{408s} et peccatores, quibus incognita sunt occulta iudicia Dei, hec^{409t} precauentes^{410u}, nullum^{411v} ante ueram iustamque probationem iudicare aut dampnare debemus, manifeste Paulo apostolo dicente⁴¹²: „Tu, quis^{413w} es, qui iudicas alienum seruum? suo enim domino stat⁴¹⁴ aut cadit⁴¹⁵.

V. Pars. Gratian. Quando autem crimen notum est iudici et aliis, aliquando reus inficiatur factum, ueluti si quis negaret se^{416x} interfecisse eum, quem sub oculis iudicis in conspectu multorum interfecerat^{417y}. Hic, quia se reum negat, sine examinatione feriri non potest. Aliquando ipsa euidencia operis reum testatur^{418z}, quando opere publico crimen suum confitetur, tunc post secundam et tertiam correctionem⁴¹⁹ sine examinatione dampnandus est^{420aa}, si incorrigibilis extiterit. In hoc itaque ultimo casu intelligenda est auctoritas illa Ambrosii⁴²¹ et Nicolai: „Manifesta accusatione non indigent.“ Fornicator enim⁴²² ille, in quem sine examinatione sententia apostolica processerat, publice coram omnibus noueram suam pro uxore habebat. Lotharius quoque, de quo Nicolaus⁴²³ scribit, similiter uxorem suam publice dimiserat, et aliam superduxerat.

Unde idem⁴²⁴ Nicolaus^{425a} scribit Archiepiscopis et Episcopis per Galliam, Italiam, Germaniam^{426b} constitutis⁴²⁷:

C. XXI. Sine accusatore^{428c} manifesta ferienda sunt.

Scelus, quod Lotharius rex (si tamen ueraciter rex dici possit, qui nullo salubri regimine corporis appetitus refrenat, sed lubrica enervatione magis illicitis eius motibus⁴²⁹ cedit) in duabus feminis, Teberga^{430d} scilicet et Waldrada^{431e}, commisit, omnibus manifestum est. Sed et dudum episcopos Teugaldum^{432f} et Guntarium^{433g} in tali facto eum habuisse tutores atque fautores, pene totus orbis^{434h} undique ad limina seu⁴³⁵ sedem confluens apostolicam referebat⁴³⁶ⁱ. Igitur⁴³⁷ decernente nobiscum sancta synodo, in presentia depositi, et ab officio sacerdotali excommunicati, atque a regimine episcopatus alienati⁴³⁸ indubitanter existunt.

QUESTIO II. GRATIANUS.

Quod autem¹ expoliatus ante iudicem stare non possit, multis auctoritatibus probatur.

At enim² Iohannes Papa [I. ad Zachariam Archiepisc.]:³

C. I. Ante litem contestatam possessori cuncta sunt restituenda.

Antiquitus decretum est, ut⁴ omnes possessiones, et omnia sibi sublata, atque cunctos fructus ante litem contestatam preceptor^{5a}* episcopus uel primas possessori restituat.

C. II. De eodem.

Item Nicolaus [Papa]⁶.

Omnes leges tam ecclesiasticae, quam uulgares et publice^{7a} precipiunt, ut omnia sibi ablata⁸ restituantur ei, qui suis est rebus expoliatus.

C. III. Nullus debet accusari, dum suis rebus fuerit expoliatus^{9a}.

Item Stephanus Papa, [epistola II.]^{10*}

Nullus¹¹ episcoporum, dum suis fuerit rebus expoliatus^{12b}, debet accusari^{13c}, priusquam^{14d} omnia, que ei^{15e} ablata sunt^{16f} quocumque ingenio, legibus redintegrentur^{17g}; ita ut omnes possessiones^{18h}, atque omnes fructus²¹ ante acceptam²²ⁱ accusationem primates et sinodus episcopo, de quo²³ agitur, funditus restituant.

C. IV. Nec conuocari ad synodum, nec in aliquo iudicari debet expoliatus^{24a}.

Item Eusebius fratribus constitutis²⁵ per Alexandriam et Egyptum, [epist. II.]

In scripturis uestris reperimus, quosdam episcopos uestris in partibus a propriis ouibus accusatos, aliquos uidelicet²⁶ ex suspitione, et aliquos ex certa ratione, et idcirco quosdam suis esse²⁷ rebus expoliatos, quosdam uero a propria sede depulsos^{28b}. Quos sciatis²⁹ nec ad synodum conprovincialem, nec ad generalem³⁰ posse conuocari^{31c} nec in³² aliquo iudicari³³, antequam cuncta, que eis sublata³⁴ sunt, legibus potestati eorum redintegrentur.

C. V. De eodem.

Item Iulius Papa, [in epistola ad Orientales, c. 35. et 8.]^{35*}

Nullus potest uocari^{36a} aut iudicari, antequam omnia sibi ablata et omnia iura ei in integrum restituantur, quia non habet priuilegium³⁷, quo possit exui iam nudatus.

C. VI. De eodem.

Item Zepherinus [Papa ad Episcopos Aegypti, ep. II.]³⁸

Preceptum est ergo in antiquis statutis, eiectos^{39a} atque

EDITIO ROMANA.

Causa II. Quest. I. c. 20. p) opere veraciter q) cognosceret r) multo magis nos s) humani et peccatores homines t) et haec u) praecavere v) et nullum w) qui x) se: deest y) interfecit z) esse testatur aa) est vel puniendus — c. 21. a) Nicol. Papa b) et Germ. c) accusatione d) Thietberga e) Gualdrada f) Thietgandum g) Gunterium h) nobis orbis i) Et infra: Igitur — Quest. II. c. 1. a) perceptos — c. 2. a) publicae — c. 3. a) spoliatus b) exp. aut a sede propria qualibet occasione pulsus c) acc. aut a quoquam potest ei crimen obici d) priusq. integerrime restauraret et e) illi f) fuerant g) redint. et ipse propriae sedi et pristino statui regulariter reddatur h) possess. et cuncta¹⁹ sibi iniuste ablata²⁰ i) coeptam — c. 4. a) spoliatus b) pulsos c) vocari — c. 5. a) convocari — c. 6. a) episcopos eiectos

NOTATIONES CORRECTORUM.

Quest. II. C. I. * Perceptos: In vetustis exemplaribus et epistola Ioannis, itemque Eusebii est: *perceptor vel primas possessori restituit.*
C. III. * Caput hoc suae integritati ex originali est restitutum.

C. V. * Caput hoc confectum est ex decretis Iulii trigesimoquinto et octavo, verbis tamen mutatis et alio modo dispositis.

Causa II. Quest. I. can. 20. 405) Codd. et Edd. coll. o.; et opere: orig. Ans. ded.; ex opere: Ivo Pan. 406) Codd. et Edd. coll. o. 407) Codd. et Edd. coll. o.; nos vero: AB 408) Codd. et Edd. coll. o. Corr. 409) Codd. et Edd. coll. o. Ans. ded. Ivo Pan.: hoc: BG; haec: deest: Ivo Pan. 410) Codd. et Edd. coll. o. Ans. Polyc. 411) Codd. coll. o. Ans. Polyc. — cf. c. 10. C. XXX. qu. 5. 412) deb. teste apostolo qui: Ivo Pan. — Rom. c. 14. v. 4. 413) Codd. coll. o. Ans. ded. Ivo Pan. 414) aut stat: ACEGH; stabit: orig. Ans. ded. 415) cadet: Ans. ded. 416) Codd. coll. o. 417) ib. 418) ib. 419) questionem: A (sed correctum est: correctionem); correctionem: B 420) Codd. coll. o. 421) supra c. 15. 16. 422) autem: EGH 423) quoque rex de quo Nicol. Papa: EGH || can. 21. 424) idem: deest: EGH 425) ABCDF 426) Codd. coll. o. 427) Ep. scr. ao. 863. ap. Mansi XV, 649. — Jaffe no. 2075. — Ivo Decr. VIII, 226. || Coll. tr. P. I, 62, 35. 36. 428) Codd. coll. o. 429) monitis: Coll. tr. P. 430) Codd. et Edd. coll. o. pr. C. Theoberga: C Ivo; Theoberga: Coll. tr. P.; Theoberga: orig. 431) AB orig. Ivo 432) Codd. coll. o. pr. CD — Ivo Coll. tr. P. Edd. coll. o. pr. Bas.; Teugaldum: CD Ed. Bas.; Theutgandum: orig. 433) Codd. coll. o. orig. Ivo Coll. tr. P. 434) Codd. coll. o. orig. 435) atque: Coll. tr. P. 436) Codd. coll. o. 437) ergo: EGH 438) alieni: Coll. tr. P. 439) existant: EGH Ed. Bas. Causa II. Quest. II. 1) autem: deest: EH || can. 1. 2) Unde ait: EGH 3) Cap. Pseudoisid. ap. Hinschius p. 694., desumptum ex Theod. Cod. I. 9. t. 10. c. 3. — cf. Lex Rom. Wisig. I. 10. t. 7. c. 2. Ed. Haenel. — Jaffe no. CXXI. — Ans. III, 44. (Eusebius; sed in Cod. Vatic. Ioannes. — can.: ovesque pastori.); ib. lib. VII. in fine (Symmachus in V. Synodo); Ivo Pan. IV, 47. (can.: Unde et antiquitus; can. contin.) 4) ut: deest: orig. Ans. II. 5) ACEGH; praecceptor noster vel: B; praecceptor vel primas: D orig. Ans. VII. Ivo: episcopus vel praecceptor vel prim. : F; praecceptor, vel episc. vel prim.: Ed. Bas.; praecceptorum vel primas: Ans. III. || can. 2. 6) Ex praefatione Pseudoisidori ap. Hinschius p. 18. — cf. c. 3. C. XXXIII. qu. 2. 7) Codd. coll. o.; publicaeque: orig. 8) sublata: ABD; inde a voce: ut omnia seg. cum originali non consentiunt || can. 3. 9) Codd. coll. o. 10) Caput Pseudoisid. (c. 6.) confectum secundum hist. trip. I. 8. c. 12. et syn. 3. sub Symmacho — ap. Hinschius p. 184. — Jaffe no. XCV. — Burch. I, 142. (can. contin.); Ans. III, 52. (can. contin.); Ivo Decr. V, 255. (can. contin.); Coll. tr. P. I, 21, 9. 11) nullus enim: Burch. Ivo 12) Codd. et Edd. coll. o. 13) ib. 14) ib. 15) Codd. coll. o. orig. Burch. Ans. Ivo Coll. tr. P. 16) Codd. et Edd. coll. o. Ivo Coll. tr. P. 17) Codd. et Edd. coll. o. 18) ib. 19) add.: praedia: Ivo 20) sublata: Ans. 21) eius: EGH; omni. fruct. eius: Ed. Bas. 22) A ubi correctum est: incept. BEGH Ed. coll. o. pr. Bas. Lugd.; inceptam: C Ed. Bas. Lugd.; conceptam: Burch. Ivo 23) add.: supra: EGH Ed. Bas. || can. 4. 24) Codd. coll. o.; — vocari: AB 25) suis: AB; deest: CF — Caput Pseudoisid. — cf. spuriam syn. V. Symmachi — ap. Hinschius c. 11. p. 277. — Jaffe no. CXXII. — Ans. III, 44.; Ivo Decr. V, 249. (can. contin.); Ivo Pan. IV, 45. (can.: ovesque pastores); Coll. tr. P. I, 30. 2. (can. contin.) 26) videl.: deest: Ivo Pan. 27) esse: deest: ib. 28) ABCDF Ed. coll. o. pr. Bas.; eiectos: EGH Ed. Bas.; detectos: Orig. 29) scias: Ans. 30) nec ad gen.: deest: ib. 31) Codd. et Edd. coll. o. Codd. orig. (Sg.); Ivo Decr. Pan.; vocare: orig. 32) ab: Ans. 33) iudicare: Orig.; iudicari: Codd. orig. (Sg.) 34) oblata: Ed. Bas.; ablata: Edd. rel. pr. Bas. — Ans. || can. 5. 35) Caput Pseudoisid. confectum ad Ennodii apolog. pro Symmacho. ap. Hinschius p. 456. — Jaffe no. CXXXIX. — cf. Ans. ded. III, 144.; Burch. I, 144. (can.: ut omnes episcopi); Ivo Decr. V, 257. (Stirzis II.); Ivo Pan. IV, 46. (can.: item nec convocari) 36) Codd. coll. o. pr. CD; Ed. Bas. 37) scilicet quod diffinitiva sententia possit admittere (amittere: H); EGH || can. 6. 37) Caput Pseudoisid., haustum ex hist. tripart. I. VII. c. 12. — ap. Hinschius p. 133. — Jaffe no. LXVIII. — Ans. ded. III, 148.; Ivo Decr. V, 246. (can.: nuntiatum est); Ivo Pan. IV, 43. 39) ABCDF

suis rebus expoliatis ecclesias⁴⁰ proprias recipere, et primo sua omnia eis⁴¹ reddi, et demum, si quis eos⁴² iuste accusare uoluerit, equo periculo facere⁴³; iudices esse decernentes episcopos recta sapientes, et in ecclesia conuenientes, ubi testes essent singulorum, qui oppressi uidebantur, nec⁴⁴ prius eos respondere^{45b}, quam omnia sua eis et ecclesiis eorum legibus integerrime⁴⁶ restituantur.

QUESTIO III.

GRATIANUS.

I. Pars. *Qua autem pena feriendi sint¹ qui in accusatione deficiunt, canonum censura diffinit. Penam enim illati criminis cum dispendio existimationis excipiant^{2a}.*

Unde Gaius Papa³:*

C. I. *De his^{4a}, qui non probanda obiciunt.*

Si quis⁵ circa huiusmodi personas non probanda detulerit, auctoritate huius sanctionis intelligat se iacturam infamiae sustinere⁶, ut dampno pudoris et estimationis^{7b} dispendio discat, sibi alienae uerecundiae inpune insidiari saltem de cetero non licere.

C. II. *Si accusator in accusatione defecerit⁸, talionem recipiat⁹.*

Item Damasus Papa [ad Stephanum Archiepiscopum, epist. III.]^{10*}

Calumniator, si in accusatione defecerit, talionem recipiat.

C. III. *De eodem.*

Item ex decreto Adriani Papae [in capitulis ab ipso collectis, c. 52. in medio]¹¹.

Qui¹² non probauerit quod obiecit^{13a}, penam, quam ipse^{14b} intulerit, patiat^{15c}.

C. IV. *De his, qui falsis criminibus¹⁶ aliquem inpetunt.*

Item^{17}.*

Si quis¹⁸ episcopum, aut¹⁹ presbiterum, aut²⁰ diaconem

falsis criminibus appetierit²¹, et probare non potuerit²², nec in finem^{23a} dandam ei²⁴ communionem censem²⁵.

II. Pars. Gratian. *Aliud est accusationem non implere, et aliud^{26b} conuicium non probare. Illud enim nulli²⁷ sine abolitione, hoc omnibus licet.*

Unde Fabianus Papa [ad Hilarium Episcopum, epist. III.]²⁸:

C. V. *Conuicium non est pro accusatione habendum.*

Si quis²⁹ iratus crimen^{30a} cuiuslibet temere obiecit³¹ conuicium non est³² pro accusatione habendum, sed permissio tractandi spatio id³³, quod iratus dixit, per scripturam se probaturum esse³⁴ fateatur, ut³⁵, si forte^{36b} respiciens que per iracundiam^{37c} dixit³⁸ iterare aut³⁹ scribere⁴⁰ noluerit, non ut reus criminis teneatur.

III. Pars. Gratian. *Sed⁴¹ aliud est crimen illatum non posse probare^{42*}, aliud est^{43d} aliqua promissione accusationem deserere. Huic enim, qui promissione^{**} deceptus accusationem deserit, uenia datur; illi uero⁴⁴, qui crimen illatum probare non ualuerit, infamia irrogatur.*

Unde B. Gregorius scribit Iohanni Corinthiorum Episcopo, [lib. IV. epist. 50.]⁴⁵:

C. VI. *De eo, qui promissione illectus ab accusatione^{46a} desistit^{47b}.*

Paulum itaque⁴⁸ diaconum quamuis culpa sua uehementer confundat⁴⁹, quod deceptus promissione ab accusatione^{50c} sui^{51d} episcopi destiterit, tamen⁵² hanc ei culpam ignoscimus⁵³.

[PALEA⁵⁴.

Omnis* igitur, qui crimen obicit, scribat se probaturum. Reuera ibi semper causa agitur⁵⁵, ubi crimen admittitur; et qui non probauerit quod obiecit⁵⁶, penam, quam intulerit, ipse patiatur.]

C. VII. *De his^{57a}, qui accusationem deserunt, ut ecclesiasticos ordines accipiant⁵⁸.*

Idem^{59b}.

Eufemium⁶⁰ atque Tomam, qui pro deserenda accusa-

EDITIO ROMANA.

Causa II. Quest. II. c. 6. b) resp. debere — Quest. III. a) accipiant — c. 1. a) iis b) existimationis — c. 3. a) obiecit b) ipse: deest c) ipse patiat — c. 4. a) fine** b) aliud est — c. 5. a) crimen aliquod b) fortasse c) prae iracundia d) est: deest — c. 6. a) accusationem b) deserit c) accus. nuper depositi d) quondam episcopi sui — c. 7. a) iis b) Item Gregorius eadem epistola

NOTATIONES CORRECTORUM.

Quest. III. C. I. * Caius: Sic est in plerisque vetustis, et habetur hoc caput in epistola unica ipsius, in qua proxime his antecedunt uerba capituli: *Si quis episcopus*, infra ead. quaest. 7. In vulgatis autem hic citatur Gelasius.

C. II. * Verba ipsa Damasi referuntur infra 4. q. 4. c. Nullus introducatur.

C. IV. * Item: Sic est in plerisque vetustis codicibus. In vulgatis autem legebatur: *Item Damasus Papa*. Exstat autem caput hoc in capitulis Hadriani c. 62. et in concilio Eliberitano cap. 75. Ivo citat ex Carthaginiensi. Et in tomis conciliorum adiungitur Carthaginiensi III.

** Nec in fine: Sic legitur in concilio Eliberitano, non in hoc tantum canone, sed etiam in aliis, quam ob causam, atque etiam ob glossam nihil est mutatum. Apud Hadrianum tamen est: *nisi in fine dandam ei non esse communionem*. Apud Iuonem: *non nisi in fine dandam ei esse communionem*.

C. V. * Probare: In plerisque exemplaribus sequitur: *quia falsum*

est, aliud, etc. Sed in emendationibus ea uerba uel non habentur, uel alia manu sunt addita.

** Promissione: Non est simpliciter dicendum illis, qui pro aliqua promissione deserunt accusationem, semper ueniam dari Nam in Paulo, de quo in subiecto capite loquitur B. Gregorius, aliae adorant causas, quae in ipsa epistola exponuntur, his uerbis: *tamen quia plus esse conuenit nos misericorditer quam districtos, hanc ei culpam ignoscimus, atque eum in ordine locoque suo recipiendum esse censuimus*. Nam ei a tempore prolatae sententiae afflictionem, quam pertulit, credimus ad uindictam huius posse culpae sufficere. Et inferius in eadem epistola refert aliqua a praedicto Paulo utilitatem ecclesiae facta, quae etiam mouere B. Gregorium potuerunt, ut erga eum esset clementior. Erant autem in ipso capite multa B. Gregorii uerba ommissa, quorum nonnulla uisa sunt addenda.

C. VI. * Omnis: Hinc usque ad finem in uetustioribus ac melioribus Gratiani codicibus non leguntur, nec sunt Gregorii, sed Fabiani et Hadriani Pontificum, quae infra q. 8. c. *Qui crimen*. et 3. q. 6. c. 1. citantur ex Fabiano, et c. fin. ex capitulis Hadriani.

Causa II. Quest. II. can. 6. 40) in eccl. . . recipi: orig. sed in Cod. Sg. ut in textu 41) eis: deest: Ans. ded. 42) eos: deest: AB 43) add.: i. e. accusatorum penam si probare nequit non euadere: EGH 44) add.: item: Ivo Pan. 45) Codd. et Edd. coll. o. 46) integ.: deest: AB

Causa II. Quest. III. 1) sunt: CDEG 2) CDEFH; accipiunt: AB; recipient: G; — estimationis: ABC || can. 1. 3) Caput Pseudoisid., cuius fons est c. 41. Cod. Theod. l. 16. t. 2. — ap. Hinschius p. 214. — Jaffe no. CXV. — Alg. I, 57.; Ans. III, 46. a Cor. et Richt. citatur, sed in Cod. coll. nihil inuenimus. 4) Codd. coll. o. 5) add.: ergo: orig. Alger. 6) finis can.: Alger. 7) ABCDF Edd. coll. o. pr. Bas. Lugd. II. III. || can. 2. 8) deficit: AB; defuerit* G 9) accipiat: AB 10) Caput Pseudoisid., repetitum ex Theod. Cod. lib. 9. t. 1. — ap. Hinschius p. 502 sqq. — Jaffe no. CLXII. CLXVII. || can. 3. 11) Capit. Anglir. ap. Hinschius p. 766. — cf. Pseudois. ep. Fabiani ep. 3. cf. c. 1. C. III. qu. 6. — fons capituli est Lex Rom. Wisigoth. Cod. Theod. IX, 1. interpret. ad. c. 6. (Ed. Haenel.) — Deusdedit. IV, 156.; I, 61.; Alger. II, 47. 12) ut qui: orig. 13) Codd. et Edd. coll. o. 14) Codd. coll. o. Alger. 15) ib. || can. 4. 16) criminationibus: AB 17) Item Damas. papa: D — c. 75. Concil. Eliberitani hab. ao. 305. aut 306. ap. Brunus II, 42. — Jaffe no. CLXVII. — Reg. II, 45.; ib. Appdx. III, 23. (ex C. Carthag.) Burch. II, 195. (ut ap. Reg. III.); Ans. III. in fine: Ivo Decr. VI, 240. 18) add.: autem: orig. Hisp. 19) vel: ib. 20) vel: ib. Reg. Burch. Ivo 21) impetierit: EGH Edd. coll. o. add.: vel accusauerit: Edd. coll. o. pr. Bas. 22) poterit: eadem 23) AB orig. Hisp. Reg.; fine: Codd. orig. 24) add.: esse: orig. Hisp. Ans. Ivo 25) cens.: deest: orig. Hisp. Reg. Burch. Ans. Ivo; hoc loco in ADEGH can. 3. supra repetitur cum inscr.: item Fabianus 26) Codd. coll. o. 27) nullis: AB || can. 5. 28) Cap. Pseudoisid., desuntum ex Leg. Rom. Wisigoth. IX, 1. 3. interpret. (ed. Haenel.); ap. Hinschius p. 168. — Jaffe no. LXXVII. — cf. cap. Hadriani c. 51. ap. Hinschius p. 766.; — Ans. III, 89. (87. can. contin.); Ivo Decr. VI, 324. (can. contin.); Ivo Pan. IV, 74. Coll. tr. P. I, 18, 11.; Cues. V, 52. 29) quis ergo: Coll. tr. P. 30) Codd. et Edd. coll. o. Coll. tr. P. 31) add.: vel imposuerit: Ivo Pan. 32) esse: Coll. tr. P. 33) si id: Edd. coll. o. pr. Bas.; Ivo Pan. 34) esse: deest: EGH 35) aut: CEGH; quod: L. Wisig. 36) Codd. coll. o. Ivo Decr. Coll. tr. P. 37) Codd. et Edd. coll. o.; post iracund.: Ans. Lex Wisig.; pro iracundia: orig. Ivo Decr. Pan. 38) dixerit: Edd. coll. o. pr. Bas. 39) ac: Ans. 40) inscribere: Edd. coll. o. 41) Sed: deest: E; Aliud uerum: H; in D hic nouus canon est cum rubrica: De eod. 42) add.: quia falsum est: CDEGH 43) Codd. coll. o. 44) autem: AB || can. 6. 45) Ep. 52. scr. ao. 595. lib. V. Ed. Maur. — Jaffe no. 1010. — Ans. III, 113.; Polye. I, 6, 5. (can.: aequitatem atque sollicitudinem: can. contin.) 46) ABEFGH 47) AEFH; deficit: G 48) itaque: deest: EGH; itaq. diac. laudem praesentium: orig. Ans. 49) add.: atque redarguit: orig. Ans. Polye. 50) Codd. coll. o. Ans. Polye. 51) Codd. et Edd. coll. o. 52) hoc loco Gratianus quaedam uerba omisit, quae exstant in orig. Ans. Polye. 53) ignoscimus: AB 54) Haec Palea deest in Codd. coll. o.; in F manu posterioris saeculi scripta in margine exstat. — Ivo Decr. VI, 524. cf. ad c. 1. et 18. C. III. qu. 6. et C. VI. qu. 1. c. 6. 55) agatur: Edd. coll. o. — Corr. 56) obiecit: ib. F || can. 7. 57) Codd. coll. o. 58) ut accusationem (accusationes: A) deserant (deserentes: EFGH) eccl. ordines (add.: ut: B) accipiant (accipiant: EGH; acceptauerunt: C): ABEFGH 59) Codd. coll. o. — Gregor. l. c. Ans. VIII, 36. (can. contin.) 60) Euthemium: AD; Euthenium: F; Authemium: B; add.: uero: orig.

tionem episcopi sui⁶¹* sacros ordines acceperunt⁶², eisdem⁶³ ordinibus priuatis esse, atque ita, sicuti⁶⁴ depositi sunt, uolumus permanere.

Gratian. Hinc colligitur autem⁶⁵ clericorum infamiam per Romanum Pontificem aboleri posse, contra illud⁶⁶ Gelasii: „Quamquam animas per penitentiam saluare possimus, infamiam tamen aboleri non possumus.“ et⁶⁷ illud Stephani, cum⁶⁸ causas enumerasset, ex quibus infamia inrogatur: „Hos omnes,“ inquit, „sub nota perpetuae infamiae ad penitentiam suscipimus.“ Vel non sunt infames lege canonum omnes quos leges seculi infames⁶⁹ pronunciant, cum Paulus diaconus, qui non inpetrata abolicione ab accusatione destitit⁷⁰g, hac auctoritate dignitatem sui officii recuperauit, quem senatusconsultum Turpilianum infamem pronunciat. Quod etiam de ea fateri cogimur, quae intra tempus luctus nubit, cum matrimonia hodie regantur iure poli, non iure fori, et iure poli mortuo uiro mulier soluta est a lege uiri: nubat cui uult. §. 1. Sed idem Stephanus contra⁷¹h scribit, dicens: „Infames dicimus quoscumque leges seculi infames pronunciant.“ Sed illud Gelasii et Stephani⁷²: „Quamquam animas,“ etc. et: „Sub nota perpetuae infamiae,“ etc. de illis intelligitur, quibus per civilem iudicem infamia inrogatur, quorum sicut examinationem et castigationem, ita et⁷³ in integrum restitutio non nisi ad civilem iudicem spectat. De ea uero, quae intra tempus luctus nubit, non est contrarium ei, quod Stephanus ait: „Infames⁷⁴ dicimus,“ etc. Cum enim leges seculi precipue in matrimoniis⁷⁵ sacros canones sequi non dedignentur, non uidentur pronunciare infamem, quae apostolica et canonica auctoritate non illicite nubit.

IV. Pars. §. 2. Notandum quoque est, quod aliud est, cum aliquem penituerit criminaliter accusasse et inscriptionem fecisse, si ab innocente fuerit absolutus: aliud, si pecuniam a nocente acceperit, ut a probatione eius, quod obiecerat desistat.

Unde in Libro Capitulum, [c. 175. legitur]⁷⁶:

C. VIII. De eo, quem penitet criminaliter accusasse.

Si quem penituerit criminaliter accusasse⁷⁷, et inscriptionem fecisse de eo, quod probare non potuerit⁷⁸, si ei⁷⁹ cum accusato innocente conuenerit, inuicem⁸⁰ se absoluant. Si uero iudex eum, qui accusatus est, criminis esse cognouerit, et inter reum et accusatorem⁸¹ per obreptionem⁸²* conuenerit⁸³ de colludio, penam excipiat⁸⁴a legibus constitutam⁸⁵.

V. Pars. Gratian. Notandum quoque est, quod, sicut in⁸⁶b Digest. 87 l. XLVIII. legitur, tit. de abolit. criminum [l. i.]: „Accusatorum temeritas tribus modis detegitur⁸⁸c. Aut enim calumpniantur, aut preuaricantur, aut tergiversantur. Calumpniari est falsa crimina intendere; preuaricari uera crimina abscondere; tergiversari in uniuersum ab accusatione desistere. §. 1. Sed⁹⁰d** non utique qui non probat quod intendit protinus calumpniari uidetur. Nam eius rei inquisitio arbitrio cognoscens committitur, qui, reo absoluto, de accusatoris incipit con-

silio querere, qua mente ductus ad accusationem processit⁹¹e, et si quidem iustum eius errorem reperiit⁹², absoluit eum: si uero in euidenti calumpnia eum deprehenderit⁹³f, legitimam penam ei inrogat. Quorum alterutrum ipsis⁹⁴ uerbis pronuntiationis manifestatur. Nam si quidem ita pronunciauerit⁹⁵: „Non probasti,“ pepercit ei: sin autem pronunciauerit⁹⁶: „Calumpniatus es,“ condemnauit eum. Et quamuis nichil de pena subiecerit, tamen legis potestas aduersus eum exercebitur. Nam facti⁹⁷g quidem questio in arbitrio est⁹⁸ iudicantis: penae uero persecutio non eius uoluntati mandatur, sed legis auctoritati reseruatur. Si autem interloquendo⁹⁹h dixerit: Titius temere accusasse uidetur, non calumpniatorem pronunciauit. Temeritas enim facilitatis ueniam continet, et inconsultus calor calumpniae uicio caret, et ob hoc nullam penam huic irrogari oportet. Supra⁹⁹h lib. XLVII. tit. de preuaricatorib. [l. i.]¹⁰⁰: §. 2. „Preuaricator est quasi uaricator qui diuersam partem adiuuat prodita causa sua. Quod nomen Labeo a uaria concertatione¹⁰¹i tractum ait. Nam qui preuaricatur ex utraque parte consistit¹⁰²k, quinimo ex altera. Is autem preuaricator proprie dicitur, qui publico iudicio accusauerit. Ceterum aduocatus non proprie preuaricator dicitur. Quil ergo¹⁰³l de eo fiet¹⁰⁴? Siue priuato iudicio, siue publico preuaricatus sit¹⁰⁵m, hoc est prodiderit causam, hic extra ordinem solet puniri. §. 3. Sciendum¹⁰⁶n, quod hodie his¹⁰⁷o, qui preuaricati sunt, pena iniungitur extraordinaria.“ Et infra: §. 4. „Accusator¹⁰⁸ de preuaricatione conuictus, postea ex lege non accuset¹⁰⁹p.“ Et infra¹¹⁰q: §. 5. „In omnibus causis (preterquam in sanguine) qui delatorem corruptum ex Senatusconsulto¹¹¹r pro uicto habetur.“ Et infra lib. XLVIII. tit. de abolicionibus criminum¹¹²: §. 6. „Preuaricatorem eum¹¹³ esse ostendimus, qui colludit cum reo¹¹⁴s, eo quod proprias quidem probationes dissimulat, falsas uero¹¹⁵t accusationes¹¹⁶u admitteret. §. 7. Si quis autem ab accusatione citra abolicionem destiterit, puniatur. Abolitio priuatim a presidibus postulari ac inpetrari solet; item pro tribunali, non de plano, nec preses hanc cognitionem alteri demandare potest. Si plura crimina eidem intulit¹¹⁷v, singulorum debet abolicionem petere, alioquin¹¹⁸w, prout quid omiserit¹¹⁹x, eius nomine senatusconsulti penam patietur.“ Et infra¹²⁰y titulo eodem: „Destitisse eum accepimus¹²¹z, qui totum¹²²aa animum agendi deposuit, non qui distulit¹²³ accusacionem, sed qui permissu inperatoris ab accusatione destitit, in-punitus est.“ §. 8. Abolitio autem¹²⁴bb penam remittit, infamiam non tollit. Unde Inppp. Valens¹²⁵, Valentinianus, et Gracianus IX. lib. C. eod. titulo de generali abolicione dixisse leguntur¹²⁶: „Indulgentia, patres conscripti, quos liberat¹²⁷ notat, nec infamiam criminis tollit, sed penae gratiam facit.“ Si¹²⁸cc autem: restituo te in integrum, princeps dixerit, infamiam tollit. Unde in eodem lib. tit. de sententiam passis et restitutis, cuidam deportato in insulam inperator Antoninus¹²⁹ dixisse legitur: „Restituo te in integrum prouinciae tuae,“ et adiecit: „Ut autem scias, quid sit in integrum restituere, honoribus¹³⁰cc et ordini tuo, et omnibus ceteris.“

EDITIO ROMANA.

Causa II. Quest. III. c. 7. c) eisdem sacris d) autem: deest e) contra f) qui quum g) destiterat h) econtra i) matrimonio — c. 8. a) accipiat b) in: deest c) detegit., et tribus poenis subiicitur d) §. 1. Calumniatoribus poena legitime⁸⁹ irrogatur**. Sed e) processerit f) deprehendit g) Nam (ut Papinianus respondit) facti h) Ulpian. i) certatione k) constitit l) igitur m) est n) Sciendum est o) iis p) accusat q) Et infra: deest r) ex Senatuscons.: deest s) reo, et translatis munere accusandi defungitur t) uero rei u) excusationes v) intulerit w) alioqui x) admisit y) infra: deest z) accipimus aa) in totum bb) enim cc) restituo te honoribus

NOTATIONES CORRECTORUM.

C. VII. * Episcopi sui: Haec uerba in eo epistolae loco non sunt, sed ex iis, quae antecedunt, innuitur, eum, a quo Euphemius et Thomas ideo ordinati fuerunt, ut ipsius accusatione desisterent, fuisse proprium illorum episcopum.

C. VIII. * Per obreptionem: Apud Iuonem legitur: factum per corruptionem consensum, de colludio poenam excipiat legibus constitutam. Sed in interpretatione legis 1., quae est in Cod. Theodos., hoc modo: per cor-

ruptionem de absolute reatus conuenerit, is, qui reus probatur, remoto colludio poenam excipiat legibus constitutam.

** Calumniatoribus poena legitime irrogatur: Haec uerba, licet in collatis Gratiani manuscriptis exemplaribus non habeantur, tamen, quia sunt etiam in Pandoctis, non sunt expuncta.

*** Si autem interloquendo: Hactenus retulerat Gratianus uerba iuriconsulti. Hinc autem usque ad uers. Oportet, refert tantummodo sententiam.

Causa II. Quest. III. can. 7. 61) ep. sui: deest: orig. Ans. 62) suscepunt: ABCD 63) Codd. et Edd. coll. o. Ans. 64) ut: Ans. 65) Codd. coll. o. 66) imo Calixti ep. II. Pseudois. c. 16. ap. Hinschius p. 140. Ivo Decr. IX. 23. 67) Codd. coll. o. 68) ib. 69) inf.: deest: EH 70) Codd. coll. o. pr. CD (destiterit) 71) Codd. coll. o. pr. B, ubi deest 72) c. 17. c. VI. qu. 1. 73) et: deest: EGH 74) infamem: AB 75) Codd. coll. o. pr. D || can. 8. 76) Codd. coll. o. pr. AF: in CLXXV. Capitulo: A — Imo est interpretatio ad c. 1. Cod. Theod. lib. 9. tit. 37. (in Lege Rom. Visigoth. Cod. Theod. IX. 27. interpret. ad c. 1. ed. Haenel.) — Ivo Decr. XVI. 251. Coll. tr. P. III. 29. (30), 175. 77) accusare: orig. Ed. Haenel; si quis poen. acc.: Coll. tr. P. 78) poterit: ABCF 79) ei: deest: Edd. coll. o. pr. Bas. 80) inuicem.. colludio: deest: B; inuic. . . conuenerit: deest: A, et manu posterioris saeculi in margin. addit. est. 81) add.: uel actorem: EGH 82) correctionem: Coll. tr. P. 83) conven.: deest: ib. 84) Codd. coll. o. Edd. Arg. Bas. Coll. tr. P. 85) leg. constit.: deest: AB; add.: turpis pactio lex: F; turpis pactio lex: H; turpis pactio: G 86) Codd. coll. o. 87) l. i. segg. de sc. Turpilianum et de abol. crim. (48, 16.) — in F totum dictum Grat. deest, et manu posterioris aetatis in marg. scriptum est. 88) Codd. et Edd. coll. o. 89) lego Remmia: orig. 90) Codd. et Edd. coll. o. 91) CD orig. 92) reperiit: orig. 93) ABCEGH orig. 94) et ipsis: EGH 95) pronunciauit: EH 96) add.: ei: EGH 97) Codd. et Edd. coll. o. 98) est: deest: AB 99) Codd. coll. o. 100) l. i. segg. Dig. (47, 15.) 101) Codd. et Edd. coll. o. pr. Lugd. II. III. 102) Codd. et Edd. coll. o. — Corr. 103) Codd. coll. o. orig. 104) hat: EH 105) Codd. coll. o. orig. 106) ABCD orig. 107) Codd. coll. o. is: orig. 108) l. 5. cit. 109) ABCD 110) Codd. coll. o. — l. 7. ib. 111) Codd. et Edd. coll. o. orig.: add.: Turpilianum CDEH Edd. coll. o. pr. D. Ed. Bas. 112) l. 1. §. 6. Dig. (48, 16.) 113) eum: deest: EGH 114) Codd. et Edd. coll. o. 115) Codd. coll. o. 116) Codd. coll. o. pr. D. Ed. Bas. 117) Codd. coll. o. orig. 118) ib. 119) AB Edd. coll. o. pr. Lugd. II. III. Codd. orig. — Corr.; commiserit: C; obmisit: EGH 120) Codd. coll. o. — l. 15. ib. 121) accipimus: Codd. coll. o. pr. ib. accipimus: orig. 122) Codd. coll. o. Ed. Bas. 123) distulerit: Edd. coll. o. pr. Bas. 124) Codd. coll. o. 125) Valentinus: ABCD; Valerianus: EGH 126) c. 3. tit. 43. 127) add.: a poena: Edd. coll. o. pr. Bas. 128) Si . . . tollit: neque exstant in constit. cit. neque in l. 5. Cod. Theod. de indulg. crim. (9, 38.) 129) Antonius: EGH — c. 1. tit. 51. 130) BDH orig.; restituo honor.: CEG